TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE CLAVIUM.RO

Ultima actualizare: [●]

1. Informații despre operator

Platforma online disponibilă la adresa **www.clavium.ro**, denumită în continuare „Platforma” sau „Clavium”, este operată de:

[DENUMIREA JURIDICĂ COMPLETĂ A SOCIETĂȚII], societate înregistrată în România, cu sediul social în [●], înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. [●], având cod unic de înregistrare [●], capital social [●], cont bancar [●], reprezentată legal prin [●], denumită în continuare „Clavium”, „Operatorul”, „noi” sau „nouă”.

Date de contact:

- e-mail general: **contact@clavium.ro**;
- e-mail pentru reclamații și sesizări: **[●]**;
- e-mail pentru raportarea conținutului ilegal: **[●]**;
- telefon: **[●]**;
- adresă de corespondență: **[●]**.

Dacă este aplicabil, Clavium este înregistrată în scopuri de TVA sub codul **[●]**.

2. Obiectul Termenilor

Acești Termeni și condiții stabilesc regulile în care poți accesa și utiliza Platforma și serviciile puse la dispoziție prin intermediul acesteia.

Clavium poate facilita, în funcție de funcționalitățile disponibile:

a. publicarea și promovarea anunțurilor imobiliare;

b. căutarea proprietăților;

c. comunicarea dintre utilizatori;

d. programarea vizionărilor;

e. transmiterea, acceptarea, respingerea sau negocierea ofertelor;

f. închirierea, vânzarea sau alte operațiuni permise privind proprietățile;

g. generarea și completarea documentelor;

h. semnarea electronică a documentelor;

i. efectuarea sau evidența plăților;

j. administrarea proprietăților;

k. verificarea identității, a calității declarate de proprietar sau a eligibilității potențialilor chiriași;

l. furnizarea ori intermedierea unor servicii conexe, precum evaluare, fotografie, mentenanță, asigurări, consultanță juridică sau fiscală;

m. servicii destinate dezvoltatorilor, proprietarilor de portofolii imobiliare sau altor profesioniști.

Nu toate serviciile descrise în acești Termeni sunt disponibile în permanență sau pentru fiecare utilizator, proprietate ori tip de tranzacție. Funcționalitățile efectiv disponibile sunt cele afișate în contul tău sau în oferta comercială aplicabilă.

3. Acceptarea Termenilor

Prin crearea unui cont, bifarea căsuței de acceptare, utilizarea Platformei sau contractarea unui serviciu Clavium, confirmi că:

a. ai citit și ai înțeles acești Termeni;

b. accepți să fii obligat de aceștia;

c. ai capacitatea legală necesară pentru a utiliza Platforma;

d. informațiile furnizate de tine sunt complete și corecte;

e. vei respecta legislația aplicabilă și drepturile celorlalte persoane.

Dacă utilizezi Platforma în numele unei societăți, asociații, instituții sau altei entități, declari că ai dreptul de a reprezenta și angaja juridic entitatea respectivă.

Politica de confidențialitate, Politica privind modulele cookie, politica de tarife și orice condiții speciale prezentate înaintea contractării unui serviciu completează acești Termeni.

În cazul unei neconcordanțe, condițiile speciale acceptate pentru un serviciu determinat prevalează față de prevederile generale ale acestor Termeni.

4. Definiții

În cuprinsul acestor Termeni:

„Anunț” înseamnă conținutul publicat pe Platformă în legătură cu o proprietate sau cu un proiect imobiliar.

„Consumator” înseamnă persoana fizică ce acționează în scopuri care nu țin de activitatea sa comercială, industrială, artizanală ori profesională.

„Contract imobiliar” înseamnă contractul de închiriere, vânzare, rezervare, administrare, mandat sau orice alt contract încheiat între utilizatori ori între un utilizator și un prestator.

„Dezvoltator” înseamnă persoana sau entitatea care promovează ori comercializează un proiect imobiliar prin Platformă.

„Partener” înseamnă o persoană terță care furnizează servicii utilizatorilor, inclusiv procesare de plăți, semnătură electronică, verificare, evaluare, fotografie, mentenanță, servicii juridice, fiscale sau de asigurare.

„Prestator profesionist” înseamnă utilizatorul care acționează în scopul activității sale comerciale, industriale, artizanale sau profesionale.

„Proprietar” înseamnă persoana care declară că deține proprietatea sau dreptul legal de a o oferi spre vânzare, închiriere, administrare ori într-o altă formă permisă.

„Proprietate” înseamnă imobilul, unitatea locativă, spațiul comercial, terenul sau alt bun imobil prezentat pe Platformă.

„Tranzacție” înseamnă o operațiune inițiată sau facilitată prin Platformă.

„Utilizator” înseamnă orice persoană care accesează Platforma, indiferent dacă are sau nu un cont.

5. Rolul Clavium

Cu excepția cazurilor în care este indicat expres altfel, Clavium furnizează infrastructura tehnică prin care utilizatorii pot publica anunțuri, comunica, transmite oferte, genera documente și utiliza servicii conexe.

Clavium nu devine proprietarul, cumpărătorul, vânzătorul, locatorul sau chiriașul proprietăților prezentate pe Platformă și nu este parte în contractele încheiate direct între utilizatori.

Clavium nu acționează ca agent, mandatar, reprezentant sau administrator al unui utilizator decât dacă acest rol este stabilit printr-un contract separat, acceptat expres de părți.

Pentru anumite servicii, Clavium poate:

a. presta serviciul în nume propriu;

b. contracta serviciul printr-un partener;

c. pune utilizatorul în contact direct cu partenerul.

Identitatea prestatorului și condițiile aplicabile vor fi comunicate înainte de contractarea serviciului, atunci când acest lucru este necesar.

Clavium nu oferă consultanță juridică, fiscală, financiară, tehnică sau de investiții prin simpla punere la dispoziție a Platformei. Modelele, explicațiile, estimările și materialele informative nu înlocuiesc analiza unui specialist calificat.

6. Eligibilitate

Pentru a crea un cont trebuie:

a. să ai cel puțin 18 ani;

b. să ai capacitate deplină de exercițiu sau să acționezi printr-un reprezentant autorizat;

c. să furnizezi informații reale și actuale;

d. să nu ai contul suspendat definitiv pentru încălcări grave;

e. să utilizezi Platforma numai în scopuri legale.

Minorii nu pot încheia tranzacții prin Platformă în nume propriu.

Clavium poate solicita documente pentru verificarea identității, capacității, dreptului de reprezentare sau statutului profesional.

7. Contul de utilizator

Anumite funcționalități necesită crearea unui cont.

La înregistrare, ți se poate solicita să furnizezi:

a. numele și prenumele sau denumirea entității;

b. adresa de e-mail;

c. numărul de telefon;

d. date de identificare;

e. adresa;

f. date fiscale;

g. calitatea în care utilizezi Platforma;

h. documente justificative.

Trebuie să menții informațiile din cont actualizate.

Ești responsabil pentru:

a. păstrarea confidențialității datelor de autentificare;

b. utilizarea unei parole adecvate;

c. activitatea realizată prin contul tău, în măsura permisă de lege;

d. notificarea imediată a oricărui acces neautorizat.

Nu poți vinde, transfera, închiria sau pune contul la dispoziția altei persoane.

Clavium poate introduce autentificarea în doi pași sau alte măsuri de securitate.

8. Verificarea conturilor și utilizatorilor

Clavium poate verifica adresa de e-mail, numărul de telefon, identitatea, dreptul de reprezentare, datele fiscale sau alte informații relevante.

O etichetă precum „verificat” indică exclusiv verificările descrise lângă etichetă sau în pagina relevantă. Aceasta nu reprezintă, în lipsa unei mențiuni explicite:

a. o garanție privind solvabilitatea utilizatorului;

b. o garanție privind comportamentul său viitor;

c. o confirmare absolută a dreptului de proprietate;

d. o verificare completă a situației juridice sau tehnice a imobilului;

e. o recomandare din partea Clavium.

Clavium poate utiliza furnizori specializați pentru verificarea identității sau a documentelor.

Refuzul de a furniza informațiile necesare poate conduce la limitarea accesului la anumite funcționalități.

9. Obligațiile generale ale utilizatorilor

Utilizatorii trebuie:

a. să furnizeze informații corecte, complete și actualizate;

b. să acționeze cu bună-credință;

c. să respecte drepturile celorlalte persoane;

d. să utilizeze Platforma numai pentru scopurile sale legitime;

e. să îndeplinească obligațiile asumate față de ceilalți utilizatori;

f. să verifice documentele înainte de semnare;

g. să respecte obligațiile fiscale și administrative care le revin;

h. să coopereze cu verificările rezonabile efectuate pentru prevenirea fraudei.

Este interzis:

a. să publici informații false, înșelătoare sau incomplete în mod semnificativ;

b. să folosești o identitate falsă;

c. să publici o proprietate fără drept sau autorizare;

d. să inițiezi oferte fără intenție reală;

e. să încerci fraudarea altor utilizatori sau a Platformei;

f. să ocolești nejustificat taxele datorate pentru servicii deja contractate;

g. să distribui programe malițioase;

h. să colectezi automat date fără permisiune;

i. să interferezi cu securitatea sau funcționarea Platformei;

j. să utilizezi Platforma pentru spălarea banilor, evaziune fiscală sau alte activități ilegale;

k. să publici conținut discriminatoriu, amenințător, defăimător sau care încalcă drepturile altor persoane;

l. să manipulezi recenzii, evaluări sau indicatori de reputație.

10. Anunțurile imobiliare

Persoana care publică un Anunț este responsabilă pentru conținutul acestuia.

Prin publicarea unui Anunț, declari și garantezi că:

a. ai dreptul legal de a publica și promova proprietatea;

b. ai acordul tuturor persoanelor a căror autorizare este necesară;

c. informațiile despre proprietate sunt reale și actuale;

d. fotografiile, planurile și materialele utilizate îți aparțin sau sunt folosite legal;

e. prețul și costurile prezentate nu sunt înșelătoare;

f. nu ascunzi intenționat vicii, sarcini sau restricții relevante;

g. ai inclus informațiile obligatorii potrivit legislației aplicabile;

h. vei actualiza sau elimina Anunțul atunci când proprietatea nu mai este disponibilă.

Anunțul trebuie să descrie corect, după caz:

a. localizarea;

b. suprafața;

c. compartimentarea;

d. starea proprietății;

e. dotările;

f. prețul sau chiria;

g. garanția solicitată;

h. costurile recurente cunoscute;

i. disponibilitatea;

j. situația mobilării;

k. clasa energetică și celelalte informații cerute de lege;

l. orice restricție relevantă.

Clavium poate solicita documente care să susțină informațiile publicate.

Clavium poate modifica formatarea, dimensiunea sau poziționarea unui Anunț fără a-i schimba sensul.

Publicarea Anunțului nu reprezintă aprobarea sau garantarea lui de către Clavium.

11. Statutul ofertantului

Utilizatorii care publică Anunțuri trebuie să declare dacă acționează:

a. ca persoane fizice în afara unei activități profesionale;

b. ca profesioniști;

c. în numele unei persoane juridice;

d. ca reprezentanți autorizați ai unui proprietar sau dezvoltator.

Utilizatorul este responsabil pentru corectitudinea statutului declarat.

În cazul unei tranzacții între două persoane care nu acționează profesional, este posibil ca normele speciale privind protecția consumatorilor să nu fie aplicabile raportului dintre acestea.

Drepturile consumatorilor față de Clavium se aplică serviciilor contractate de la Clavium în măsura prevăzută de lege.

12. Comunicarea și vizionările

Platforma poate permite comunicarea dintre utilizatori și programarea vizionărilor.

Utilizatorii sunt responsabili pentru:

a. alegerea condițiilor întâlnirii;

b. verificarea identității persoanei cu care interacționează;

c. siguranța personală în cadrul vizionării;

d. protejarea bunurilor și informațiilor proprii.

Clavium nu garantează participarea unei persoane la o vizionare și nu răspunde pentru comportamentul utilizatorilor în afara Platformei, cu excepția situațiilor în care răspunderea nu poate fi exclusă prin lege.

Comunicările realizate prin Platformă pot fi păstrate conform Politicii de confidențialitate, inclusiv pentru securitate, soluționarea disputelor și prevenirea fraudei.

13. Oferte și negocieri

Utilizatorii pot transmite, primi, accepta, respinge sau modifica oferte, în funcție de funcționalitățile disponibile.

Cu excepția cazului în care este indicat clar altfel, o acțiune realizată în interfața Platformei nu produce automat transferul dreptului de proprietate asupra unui imobil.

Efectele unei oferte, rezervări sau acceptări depind de:

a. conținutul documentului aferent;

b. intenția exprimată de părți;

c. condițiile suspensive sau rezolutorii;

d. cerințele legale de formă;

e. semnarea documentelor necesare;

f. plata sumelor convenite;

g. îndeplinirea formalităților notariale sau de publicitate imobiliară, dacă sunt necesare.

Înainte de acceptarea unei oferte, fiecare utilizator trebuie să verifice dacă aceasta este obligatorie și care sunt consecințele sale.

Clavium nu stabilește prețul tranzacției și nu garantează că o ofertă va fi acceptată.

14. Contractele generate prin Platformă

Platforma poate permite generarea unor contracte sau documente pe baza datelor introduse de utilizatori.

Utilizatorii sunt responsabili pentru:

a. corectitudinea datelor introduse;

b. alegerea tipului corespunzător de document;

c. citirea integrală a documentului;

d. verificarea clauzelor;

e. obținerea consultanței necesare;

f. confirmarea că documentul corespunde situației reale și intenției părților.

Modelele standard nu pot acoperi toate situațiile juridice, fiscale sau tehnice.

Clavium nu garantează că un model standard este potrivit pentru orice tranzacție particulară.

Modificările negociate direct între utilizatori trebuie incluse în versiunea finală înainte de semnare.

15. Semnătura electronică

Documentele disponibile prin Platformă pot fi semnate electronic prin intermediul unui furnizor de servicii de încredere sau al unui alt partener autorizat.

Înainte de semnare, utilizatorului i se vor putea comunica:

a. identitatea furnizorului;

b. tipul semnăturii utilizate;

c. condițiile tehnice aplicabile;

d. datele transmise furnizorului;

e. eventualele costuri;

f. termenii suplimentari ai furnizorului.

Valoarea juridică a semnăturii depinde de tipul acesteia, de documentul semnat și de cerințele legale aplicabile.

Atunci când legea solicită forma autentică, intervenția notarului, înscrierea în cartea funciară sau altă formalitate specială, semnarea electronică prin Platformă nu înlocuiește formalitatea respectivă.

În special, Platforma nu trebuie interpretată ca eliminând obligația de autentificare notarială a unui contract atunci când aceasta este prevăzută de lege.

Utilizatorul este responsabil să verifice dacă documentul poate fi încheiat valabil în forma electronică disponibilă.

Clavium poate păstra dovezi tehnice privind procesul de semnare, conform legislației și Politicii de confidențialitate.

16. Vânzarea proprietăților

Funcționalitățile Clavium pot fi utilizate pentru promovare, comunicare, negociere, transmiterea ofertelor, rezervare și pregătirea documentelor aferente unei vânzări.

Clavium nu garantează:

a. valabilitatea titlului de proprietate;

b. absența sarcinilor sau litigiilor;

c. exactitatea documentației cadastrale;

d. posibilitatea finanțării;

e. obținerea autorizațiilor;

f. încheierea contractului final;

g. înscrierea dreptului în cartea funciară.

Părțile trebuie să efectueze verificările juridice, cadastrale, fiscale, tehnice și financiare corespunzătoare.

Contractele pentru care legea impune forma autentică vor fi încheiate în fața unui notar public.

17. Închirierea proprietăților

Proprietarul sau locatorul este responsabil pentru:

a. dreptul de a da proprietatea în folosință;

b. predarea proprietății în starea convenită;

c. respectarea obligațiilor privind siguranța și folosința imobilului;

d. declararea și îndeplinirea obligațiilor fiscale;

e. emiterea documentelor necesare;

f. respectarea drepturilor chiriașului.

Chiriașul este responsabil pentru:

a. plata chiriei și a sumelor asumate;

b. utilizarea proprietății potrivit destinației convenite;

c. respectarea regulamentelor aplicabile;

d. prevenirea deteriorărilor;

e. notificarea problemelor relevante;

f. eliberarea proprietății la încetarea contractului.

Clavium nu stabilește de la sine drepturile și obligațiile dintre proprietar și chiriaș. Acestea rezultă din contractul încheiat și din lege.

18. Verificarea potențialilor chiriași

Clavium sau un partener poate pune la dispoziție servicii de verificare a potențialilor chiriași.

În funcție de serviciul ales, verificarea poate include date privind:

a. identitatea;

b. veniturile declarate;

c. situația profesională;

d. referințele;

e. istoricul locativ declarat;

f. bonitatea, în limitele permise de lege;

g. autenticitatea anumitor documente.

Domeniul concret al verificării va fi prezentat înainte de inițierea serviciului.

Rezultatul verificării:

a. nu reprezintă o garanție privind comportamentul viitor;

b. nu garantează plata chiriei;

c. nu trebuie utilizat în mod discriminatoriu;

d. nu exonerează proprietarul de propriile verificări;

e. poate conține limitări determinate de sursele disponibile.

În măsura în care sunt folosite evaluări sau decizii automatizate, acestea vor fi descrise în Politica de confidențialitate sau într-o informare dedicată.

Persoana vizată poate solicita corectarea datelor inexacte și poate exercita drepturile prevăzute de legislația privind protecția datelor.

19. Administrarea proprietăților

Serviciile de administrare a proprietăților sunt furnizate numai în baza unui contract separat sau a unor condiții speciale.

Contractul de administrare va stabili, după caz:

a. operațiunile incluse;

b. limitele mandatului;

c. durata;

d. tarifele;

e. modul de colectare și transfer al sumelor;

f. gestionarea intervențiilor și reparațiilor;

g. limitele valorice pentru cheltuieli;

h. raportarea către proprietar;

i. procedura de încetare;

j. răspunderea părților.

Simpla creare a unui cont sau publicare a unui Anunț nu conferă Clavium dreptul de a administra proprietatea ori de a reprezenta proprietarul.

20. Servicii conexe

Prin Platformă pot fi oferite servicii precum:

a. fotografie și prezentare imobiliară;

b. evaluare;

c. mentenanță și reparații;

d. curățenie;

e. asigurare;

f. consultanță juridică sau fiscală;

g. verificări documentare;

h. servicii pentru dezvoltatori;

i. alte servicii afișate pe Platformă.

Înainte de contractare va fi indicat, după caz:

a. prestatorul;

b. descrierea serviciului;

c. prețul;

d. termenul de executare;

e. condițiile de anulare;

f. răspunderea prestatorului;

g. aplicabilitatea dreptului de retragere.

Atunci când serviciul este furnizat direct de un Partener, raportul contractual privind executarea serviciului poate exista direct între utilizator și Partener.

Clavium nu răspunde pentru activitatea unui Partener independent decât în măsura în care legea sau contractul prevede altfel.

21. Tarife și comisioane

Accesul la anumite funcționalități poate fi gratuit, iar alte servicii pot fi supuse unui tarif, abonament sau comision.

Tariful aplicabil va fi afișat înainte de contractare sau prevăzut într-o ofertă ori într-un contract separat.

În funcție de serviciu, costul poate cuprinde:

a. taxa Clavium;

b. comisionul calculat procentual;

c. abonamentul;

d. taxa procesatorului de plăți;

e. taxa furnizorului de semnătură;

f. costurile Partenerilor;

g. TVA și alte taxe aplicabile.

Înaintea plasării unei comenzi, utilizatorul va putea vedea prețul total sau metoda de calcul, în măsura în care acesta poate fi stabilit anticipat.

Dacă un serviciu este promovat ca „fără comision”, această mențiune se aplică exclusiv comisionului indicat în oferta respectivă și nu exclude costurile terților ori ale serviciilor opționale, dacă acestea sunt comunicate separat.

Tarifele nu pot fi modificate retroactiv pentru servicii deja contractate, cu excepția situațiilor acceptate de utilizator sau impuse de lege.

22. Plăți

Plățile disponibile prin Platformă pot fi procesate de **[DENUMIREA PROCESATORULUI DE PLĂȚI]** sau de un alt furnizor autorizat.

Clavium nu stochează în mod direct datele complete ale cardului atunci când acestea sunt transmise direct procesatorului.

Înainte de plată, utilizatorului îi vor fi comunicate:

a. suma;

b. beneficiarul;

c. natura plății;

d. costurile aplicabile;

e. moneda;

f. condițiile de rambursare;

g. eventualele plăți recurente.

Dacă plata privește chiria, garanția sau altă sumă datorată unui utilizator, Platforma va indica rolul Clavium și traseul sumelor.

Clavium **[NU DEȚINE / DEȚINE ÎN CONDIȚIILE URMĂTOARE]** fondurile utilizatorilor.

Sumele nu sunt considerate păstrate într-un cont escrow decât dacă această calificare este menționată expres și există un mecanism juridic corespunzător.

Utilizatorul trebuie să furnizeze informații de plată corecte și să se asigure că dispune de fondurile și autorizările necesare.

23. Plăți recurente

Dacă utilizatorul activează o plată recurentă, acesta autorizează debitarea metodei de plată conform:

a. sumei sau metodei de calcul comunicate;

b. frecvenței stabilite;

c. duratei mandatului;

d. contractului aplicabil.

Utilizatorul poate retrage mandatul pentru plăți viitoare potrivit procedurii indicate în Platformă, fără ca retragerea să stingă sumele deja datorate.

Clavium nu garantează procesarea cu succes a plății. În cazul unei plăți eșuate, părțile rămân responsabile pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale.

24. Garanția locativă

Dacă Platforma facilitează plata unei garanții locative, interfața sau contractul va indica:

a. beneficiarul garanției;

b. persoana care deține suma;

c. condițiile de restituire;

d. procedura de formulare a pretențiilor;

e. termenul de restituire;

f. tratamentul dobânzii, dacă există;

g. mecanismul aplicabil în caz de dispută.

Clavium nu poate decide definitiv asupra drepturilor părților privind garanția decât dacă acestea i-au conferit expres această competență printr-un mecanism contractual legal.

În lipsa unui serviciu distinct de administrare a garanției, restituirea acesteia rămâne obligația persoanei care a primit suma.

25. Rambursări și plăți contestate

Rambursările privind serviciile Clavium se efectuează conform condițiilor serviciului, drepturilor consumatorului și legislației aplicabile.

O rambursare poate fi refuzată, în măsura permisă de lege, dacă:

a. serviciul a fost executat integral după solicitarea expresă a consumatorului și după confirmarea consecințelor legale;

b. suma privește un serviciu deja prestat;

c. utilizatorul a încălcat în mod relevant contractul;

d. cererea privește o sumă plătită direct altui utilizator sau unui Partener, iar Clavium nu este beneficiarul plății.

Inițierea nejustificată a unui chargeback nu stinge obligația de plată.

Clavium poate solicita informații suplimentare pentru analizarea unei plăți contestate.

26. Dreptul de retragere al consumatorului

În cazul în care un Consumator încheie la distanță un contract de servicii direct cu Clavium, acesta poate beneficia de dreptul legal de retragere în termen de 14 zile, dacă legea nu prevede o excepție.

Termenul curge, de regulă, de la data încheierii contractului de servicii.

Pentru exercitarea dreptului, Consumatorul trebuie să transmită o declarație neechivocă la adresa **[●]** sau prin funcționalitatea pusă la dispoziție.

Consumatorul poate utiliza modelul de formular din Anexa 1, fără ca utilizarea lui să fie obligatorie.

Dacă Consumatorul solicită începerea prestării înainte de expirarea perioadei de retragere, acesta poate datora o sumă proporțională pentru partea de serviciu prestată până la retragere.

Dacă serviciul a fost executat integral, dreptul de retragere poate înceta numai în condițiile prevăzute de lege, inclusiv după exprimarea acordului prealabil expres și confirmarea luării la cunoștință a consecințelor.

Dreptul de retragere față de Clavium nu anulează automat un contract imobiliar încheiat între utilizatori.

27. Facturare și obligații fiscale

Clavium va emite documentele fiscale corespunzătoare pentru propriile servicii.

Fiecare utilizator este responsabil pentru:

a. declararea veniturilor;

b. plata impozitelor și contribuțiilor;

c. înregistrarea contractelor, dacă este necesară;

d. emiterea documentelor fiscale pentru propriile servicii sau tranzacții;

e. furnizarea informațiilor fiscale corecte.

Clavium nu oferă consultanță fiscală prin simpla funcționare a Platformei.

Dacă legislația impune raportarea informațiilor privind utilizatorii sau tranzacțiile, inclusiv în temeiul normelor de cooperare fiscală aplicabile platformelor digitale, Clavium poate colecta, verifica și comunica autorităților datele cerute de lege.

Utilizatorul se obligă să furnizeze informațiile și documentele necesare pentru asemenea raportări.

28. Conținutul utilizatorilor

Prin încărcarea de texte, fotografii, videoclipuri, planuri, documente, recenzii sau alte materiale, păstrezi drepturile pe care le deții asupra acestora.

Acorzi Clavium o licență neexclusivă, valabilă pe durata găzduirii conținutului și, dacă este necesar, pentru o perioadă rezonabilă după aceea, pentru:

a. stocarea conținutului;

b. reproducerea sa tehnică;

c. afișarea pe Platformă;

d. adaptarea formatului și dimensiunii;

e. promovarea Anunțului și a Platformei;

f. distribuirea către canalele sau Partenerii selectați de tine;

g. păstrarea dovezilor necesare pentru apărarea drepturilor.

Licența este limitată la scopurile Platformei și serviciilor contractate.

Declari că deții drepturile necesare și că materialele nu încalcă drepturile de autor, viața privată, dreptul la imagine, mărcile sau alte drepturi ale terților.

29. Recenzii și evaluări

Clavium poate permite publicarea de recenzii privind utilizatorii, proprietățile sau serviciile.

Recenziile trebuie:

a. să se bazeze pe o experiență reală;

b. să fie relevante;

c. să nu includă acuzații false;

d. să nu conțină date personale inutile;

e. să nu fie cumpărate sau manipulate;

f. să respecte drepturile celorlalte persoane.

Clavium poate indica dacă și cum verifică faptul că o recenzie provine de la o persoană care a utilizat serviciul.

Recenziile nu reprezintă opiniile Clavium.

30. Moderarea conținutului

Clavium poate modera Anunțurile, mesajele publice, recenziile și celelalte materiale găzduite.

Moderarea poate include măsuri automate și verificări umane.

Clavium poate:

a. reduce vizibilitatea conținutului;

b. solicita corectarea sau completarea lui;

c. suspenda publicarea;

d. elimina conținutul;

e. limita accesul la anumite funcționalități;

f. suspenda sau închide contul;

g. bloca temporar plăți, în limitele permise de lege și de contract;

h. sesiza autoritățile competente.

Măsurile pot fi luate când există indicii că materialul:

a. este ilegal;

b. încalcă acești Termeni;

c. este fraudulos sau înșelător;

d. creează riscuri pentru utilizatori;

e. încalcă drepturile unei alte persoane;

f. afectează securitatea Platformei;

g. este duplicat, spam sau manipulator.

Atunci când legea impune, utilizatorul va primi o motivare a deciziei și informații despre posibilitatea de contestare.

31. Raportarea conținutului ilegal

Orice persoană poate raporta conținut despre care consideră că este ilegal prin:

- formularul disponibil la **[●]**; sau
- adresa de e-mail **[●]**.

Sesizarea trebuie să conțină, pe cât posibil:

a. explicația motivelor pentru care conținutul este considerat ilegal;

b. localizarea exactă a conținutului, inclusiv adresa URL;

c. numele și adresa de e-mail ale persoanei care raportează, cu excepția situațiilor în care legea permite anonimatul;

d. o declarație că informațiile sunt corecte și complete, formulată cu bună-credință.

Clavium va analiza sesizarea în mod diligent, obiectiv și fără întârzieri nejustificate.

Transmiterea cu rea-credință a unor sesizări vădit nefondate poate conduce la restricții, în condițiile legii.

32. Contestarea deciziilor de moderare

Un utilizator afectat de o decizie de moderare poate formula o contestație prin **[●]**, în termen de **[minimum șase luni, dacă mecanismul DSA este aplicabil]** de la comunicarea deciziei.

Contestația trebuie să identifice decizia și să prezinte motivele pentru care utilizatorul consideră că aceasta este incorectă.

Contestația va fi analizată de o persoană calificată și nu exclusiv prin mijloace automate, atunci când această cerință este aplicabilă.

Soluția va fi comunicată utilizatorului într-un termen rezonabil.

33. Proprietatea intelectuală a Platformei

Platforma, marca, identitatea vizuală, bazele de date, software-ul, structura, designul și materialele create de Clavium sunt protejate de legislația proprietății intelectuale.

Cu excepția utilizării normale a Platformei, este interzis:

a. să copiezi ori să reproduci o parte substanțială a Platformei;

b. să modifici, să decompilezi sau să încerci extragerea codului-sursă, în afara cazurilor permise de lege;

c. să utilizezi marca fără autorizare;

d. să creezi servicii concurente prin extragerea sistematică a datelor;

e. să elimini mențiunile privind drepturile de autor sau mărcile.

Acești Termeni nu îți transferă niciun drept de proprietate intelectuală asupra Platformei.

34. Servicii și site-uri terțe

Platforma poate conține integrări, servicii sau trimiteri către terți.

Terții își pot aplica propriile condiții și politici.

Clavium nu controlează și nu garantează serviciile terților independenți.

Utilizatorul trebuie să citească termenii terțului înainte de utilizarea serviciului respectiv.

Clavium poate înlocui un Partener cu altul, cu condiția ca schimbarea să nu reducă nejustificat drepturile aferente unui serviciu deja achiziționat.

35. Disponibilitatea Platformei

Clavium urmărește să mențină Platforma disponibilă și sigură, dar nu garantează funcționarea neîntreruptă sau lipsită de erori.

Platforma poate fi indisponibilă din cauza:

a. mentenanței;

b. actualizărilor;

c. incidentelor de securitate;

d. defecțiunilor furnizorilor;

e. întreruperilor de comunicații;

f. evenimentelor de forță majoră;

g. măsurilor necesare pentru respectarea legii.

Clavium poate modifica sau retrage anumite funcționalități.

Dacă o modificare afectează în mod semnificativ un serviciu plătit în curs, Clavium va lua măsuri rezonabile pentru informarea utilizatorului și, după caz, va oferi soluțiile impuse de contract sau de lege.

36. Securitate

Clavium aplică măsuri tehnice și organizatorice rezonabile pentru protejarea Platformei.

Utilizatorii nu trebuie:

a. să testeze vulnerabilități fără autorizare;

b. să încerce accesarea neautorizată a conturilor;

c. să eludeze măsurile de securitate;

d. să transmită cod malițios;

e. să efectueze atacuri de tip denial-of-service;

f. să exploateze erori pentru obținerea unui avantaj.

Vulnerabilitățile pot fi raportate la **[●]**.

37. Prevenirea fraudei și a activităților ilegale

Clavium poate aplica măsuri pentru prevenirea fraudei, spălării banilor, furtului de identitate, incidentelor de plată și altor activități ilegale.

Aceste măsuri pot include:

a. verificarea identității;

b. verificarea documentelor;

c. analiza tehnică a activității;

d. limitarea temporară a contului;

e. solicitarea de explicații;

f. transmiterea informațiilor către procesatori, instituții financiare sau autorități, dacă există un temei legal.

Clavium nu este obligată să dezvăluie mecanismele interne antifraudă atunci când divulgarea ar compromite eficiența sau securitatea lor.

38. Protecția datelor

Prelucrarea datelor cu caracter personal este descrisă în Politica de confidențialitate disponibilă la **[●]**.

În funcție de serviciu, Clavium poate prelucra date în calitate de:

a. operator independent;

b. persoană împuternicită;

c. operator asociat, dacă este cazul.

Utilizatorii care primesc datele personale ale altor persoane sunt responsabili să le utilizeze legal, exclusiv în scopurile legitime ale tranzacției.

Este interzisă folosirea datelor obținute prin Platformă pentru marketing nesolicitat, hărțuire, discriminare sau crearea neautorizată de baze de date.

39. Limitarea răspunderii Clavium

În măsura permisă de lege, Clavium nu răspunde pentru:

a. exactitatea informațiilor introduse de utilizatori;

b. existența, starea sau disponibilitatea proprietăților;

c. situația juridică, tehnică, cadastrală, fiscală ori energetică a proprietății;

d. comportamentul utilizatorilor;

e. neîncheierea unei tranzacții;

f. neexecutarea contractului dintre utilizatori;

g. neplata chiriei sau prețului;

h. deteriorarea proprietății;

i. pierderile rezultate din deciziile comerciale ale utilizatorului;

j. serviciile prestate direct de Parteneri independenți;

k. întreruperile cauzate de terți sau de evenimente aflate în afara controlului rezonabil al Clavium.

Clavium nu garantează că utilizarea Platformei va conduce la găsirea unei proprietăți, a unui chiriaș, cumpărător sau partener contractual.

Nicio prevedere nu exclude sau limitează răspunderea care nu poate fi exclusă potrivit legii, inclusiv răspunderea pentru fraudă, intenție, culpă gravă, vătămare corporală sau încălcarea drepturilor obligatorii ale consumatorilor, în măsura aplicabilă.

Pentru utilizatorii profesioniști, răspunderea totală a Clavium rezultată dintr-un serviciu poate fi limitată la suma plătită pentru serviciul respectiv în ultimele **[12]** luni, cu excepția situațiilor în care legea interzice o asemenea limitare.

Limitarea de mai sus nu se aplică Consumatorilor în măsura în care le-ar restrânge drepturile obligatorii.

40. Răspunderea utilizatorului

Utilizatorul răspunde pentru prejudiciile cauzate prin:

a. informații false;

b. publicarea fără drept a unei proprietăți;

c. încălcarea drepturilor terților;

d. fraudă;

e. folosirea ilegală a Platformei;

f. nerespectarea obligațiilor fiscale;

g. încălcarea unui contract încheiat cu alt utilizator;

h. compromiterea intenționată sau culpabilă a securității.

Utilizatorii profesioniști vor despăgubi Clavium pentru pretențiile terților rezultate direct din încălcările lor, în măsura permisă de lege.

Această obligație nu se aplică unui Consumator într-un mod care i-ar restrânge drepturile legale.

41. Suspendarea contului

Clavium poate limita, suspenda sau închide un cont dacă:

a. utilizatorul încalcă acești Termeni;

b. există indicii rezonabile de fraudă;

c. informațiile contului sunt false;

d. utilizatorul refuză verificările necesare;

e. există un risc pentru alte persoane sau pentru Platformă;

f. măsura este solicitată de o autoritate;

g. contul este utilizat pentru activități ilegale;

h. utilizatorul formulează repetat sesizări vădit nefondate sau publică repetat conținut vădit ilegal, în condițiile legii.

În funcție de gravitate, Clavium poate transmite în prealabil un avertisment.

În situații urgente sau grave, suspendarea poate fi imediată.

Atunci când legea impune, Clavium va comunica motivele și mecanismul de contestare.

42. Închiderea contului de către utilizator

Îți poți solicita închiderea contului din setările profilului sau la **[●]**.

Închiderea contului:

a. nu anulează automat contractele în curs;

b. nu stinge obligațiile de plată;

c. nu elimină imediat datele care trebuie păstrate legal;

d. nu împiedică păstrarea dovezilor necesare pentru soluționarea disputelor;

e. poate determina pierderea accesului la anumite documente.

Înainte de închidere, trebuie să descarci documentele de care ai nevoie.

43. Durata și încetarea serviciilor

Acești Termeni se aplică pe durata utilizării Platformei.

Serviciile cu durată determinată sau abonamentele se încheie potrivit condițiilor speciale.

Încetarea unui serviciu nu afectează:

a. drepturile dobândite anterior;

b. plățile deja datorate;

c. clauzele care prin natura lor continuă să producă efecte;

d. contractele încheiate între utilizatori.

44. Modificarea Termenilor

Clavium poate modifica acești Termeni pentru:

a. schimbări legislative;

b. introducerea sau modificarea serviciilor;

c. îmbunătățirea securității;

d. prevenirea abuzurilor;

e. clarificarea prevederilor;

f. schimbarea modelului operațional.

Versiunea actualizată va fi publicată pe Platformă.

Pentru modificările semnificative, utilizatorii cu cont vor fi informați într-un termen rezonabil înainte de intrarea în vigoare, cu excepția cazurilor urgente ori impuse de lege.

Modificările nu vor afecta retroactiv drepturile deja dobândite.

Dacă nu accepți noii Termeni, trebuie să încetezi utilizarea Platformei și poți solicita închiderea contului, fără a afecta obligațiile deja asumate.

45. Comunicări electronice

Comunicările dintre Clavium și utilizator pot fi transmise prin:

a. e-mail;

b. notificări în cont;

c. mesaje în Platformă;

d. SMS, dacă utilizatorul a furnizat numărul și există un temei legal;

e. alte metode acceptate.

Utilizatorul trebuie să mențină datele de contact actualizate.

O comunicare este considerată primită atunci când este pusă la dispoziție în cont sau transmisă la datele furnizate, fără a afecta regulile legale obligatorii.

46. Reclamații

Reclamațiile privind serviciile Clavium pot fi transmise la:

[ADRESA DE E-MAIL PENTRU RECLAMAȚII]

Reclamația trebuie să includă:

a. identitatea solicitantului;

b. datele contului;

c. descrierea problemei;

d. documentele relevante;

e. soluția solicitată.

Clavium va confirma primirea și va răspunde într-un termen rezonabil, de regulă în maximum **[15/30] zile calendaristice**, dacă natura cererii sau legea nu justifică un alt termen.

Clavium nu poate soluționa în mod obligatoriu un litigiu contractual dintre doi utilizatori dacă nu este parte în contract.

47. Soluționarea alternativă a litigiilor

Consumatorii pot apela la mecanismele de soluționare alternativă a litigiilor puse la dispoziție de autoritățile competente din România, inclusiv structura SAL din cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, în condițiile legii.

Informațiile actualizate privind aceste mecanisme pot fi consultate pe site-ul oficial al ANPC.

Clavium nu garantează acceptarea sau competența unei anumite entități SAL pentru fiecare litigiu.

Orice referire mai veche la platforma europeană de soluționare online a litigiilor nu se aplică, această platformă fiind închisă.

48. Legea aplicabilă

Acești Termeni sunt guvernați de legea română, fără a limita protecția obligatorie acordată Consumatorului de legea statului în care acesta își are reședința obișnuită, atunci când normele europene aplicabile prevăd acest lucru.

49. Instanța competentă

Litigiile vor fi soluționate mai întâi, pe cât posibil, pe cale amiabilă.

Pentru litigiile cu Consumatorii, competența instanțelor se stabilește potrivit normelor legale aplicabile, fără impunerea unei instanțe care ar restrânge drepturile obligatorii ale Consumatorului.

Pentru litigiile dintre Clavium și utilizatorii profesioniști, instanțele competente din **[LOCALITATEA SEDIULUI CLAVIUM]** vor avea competență, în măsura permisă de lege.

50. Forța majoră

Nicio parte nu răspunde pentru neexecutarea obligațiilor cauzată de un eveniment de forță majoră sau de un eveniment aflat în mod rezonabil în afara controlului său, în condițiile legii.

Partea afectată trebuie să informeze cealaltă parte într-un termen rezonabil și să ia măsuri pentru limitarea efectelor.

Obligațiile de plată deja scadente nu sunt înlăturate automat de forța majoră.

51. Cesionarea

Utilizatorul nu poate transfera drepturile sau obligațiile rezultate din acești Termeni fără acordul prealabil al Clavium, cu excepția cazurilor permise de lege.

Clavium poate transfera contractul către o societate afiliată sau către succesorul activității, cu informarea utilizatorilor și fără diminuarea drepturilor obligatorii ale Consumatorilor.

52. Nulitatea parțială

Dacă o prevedere este declarată nulă, ilegală sau inaplicabilă, celelalte prevederi rămân valabile.

Prevederea afectată va fi interpretată sau înlocuită, în măsura permisă, astfel încât să reflecte cât mai fidel scopul său legal și economic.

53. Neexercitarea unui drept

Neexercitarea sau exercitarea întârziată a unui drept nu reprezintă renunțarea la acel drept.

Orice renunțare trebuie să fie expresă și se aplică numai situației pentru care a fost formulată.

54. Întregul acord

Acești Termeni, împreună cu politicile și condițiile speciale aplicabile, reprezintă acordul dintre utilizator și Clavium privind utilizarea Platformei.

Ei nu înlocuiesc contractele imobiliare încheiate între utilizatori sau contractele separate privind serviciile de administrare ori alte servicii.

55. Contact

Pentru întrebări privind acești Termeni:

Clavium – [DENUMIREA JURIDICĂ]
Adresă: [●]
E-mail: contact@clavium.ro
Telefon: [●]

Pentru reclamații: [●]

Pentru raportarea conținutului ilegal: [●]

Pentru aspecte privind protecția datelor: [●]

ANEXA 1

Model de formular de retragere

Acest formular se completează și se transmite numai dacă dorești retragerea dintr-un contract eligibil.

Către:

[DENUMIREA JURIDICĂ A CLAVIUM]
Adresa: [●]
E-mail: [●]

Vă informez prin prezenta cu privire la retragerea mea din contractul având ca obiect următorul serviciu:

[Descrierea serviciului]

Comandat la data de:

[Data]

Numele consumatorului:

[Numele]

Adresa consumatorului:

[Adresa]

Adresa de e-mail asociată contului:

[E-mail]

Data:

[Data]

Semnătura consumatorului, numai dacă formularul este transmis pe hârtie:

[Semnătura]

ANEXA 2

Informații ce trebuie stabilite pentru plăți și garanții

Înainte de activarea funcționalităților de plată, Clavium va publica sau va comunica cel puțin:

1. identitatea procesatorului de plăți;
2. entitatea care încasează fiecare categorie de sumă;
3. momentul autorizării și al debitării;
4. termenul de transfer către beneficiar;
5. costurile procesării;
6. procedura pentru plăți eșuate;
7. procedura de rambursare;
8. procedura privind chargeback-urile;
9. regulile privind plățile recurente;
10. regulile privind garanția locativă;
11. situațiile în care o plată poate fi temporar blocată;

12. documentele fiscale emise;

13. condițiile aplicabile fondurilor deținute temporar, dacă există.

ANEXA 3

Reguli minime pentru publicarea Anunțurilor

Un Anunț nu poate:

1. prezenta o proprietate inexistentă;

2. utiliza fotografii care nu corespund proprietății fără o explicație clară;

3. ascunde intenționat costurile obligatorii;

4. include prețuri false utilizate pentru atragerea utilizatorilor;

5. promova condiții discriminatorii ilegale;

6. încălca dreptul la viață privată sau la imagine;

7. include date personale excesive;

8. promova activități ilegale;

9. conține informații privind performanța energetică într-un mod contrar obligațiilor legale;

10. sugera că proprietatea sau proprietarul sunt verificați într-o măsură mai mare decât verificarea efectiv realizată;

11. utiliza fără drept mărci, fotografii, planuri sau descrieri aparținând altor persoane;

12. prezenta drept disponibilă o proprietate care nu mai este disponibilă.